

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4634/2539

นาง ศิริ นครเนียม
สำนักงานประกันสังคม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 20

การที่โจทก์ถูกทวงถามจากผู้ให้เข้าซื้อให้ชำระค่าเข้าซื้อรถยนต์เป็นกรณีที่ผู้ให้เข้าซื้อทวงถามโจทก์ให้ปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกันในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ค้ำประกัน การเข้าซื้อดังกล่าวตั้งนั้นแม้จะถือว่าโจทก์เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตายและได้รับความเดือนร้อนจากการที่ถูกผู้ให้เข้าซื้อทวงถามจริงก็เป็นกรณีที่โจทก์ได้รับความเดือนร้อนเพราะโจทก์ถูกบังคับตามสัญญาค้ำประกันถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเดือนร้อนเพราะขาดอุปการะจากผู้ตายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 20 วรรคท้ายโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 นายพรหม หมีนสุดตา น้องชายของโจทก์ประสบอันตรายและถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างที่จังหวัดพิษณุโลก โจทก์ในฐานะผู้ต่อในอุปการะของผู้ตายจึงยื่นคำร้องต่อจำเลยขอรับเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการของจำเลยวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับ โจทก์อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยยกอุทธรณ์ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะโจทก์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามกฎหมาย ขอให้

เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรดิตถ์ที่ อต 0041/415 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามหนังสือสำนักงานกองทุนเงินทดแทนที่ รส 0711/35657 กับให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนจำนวน 208,166.40 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่เป็นผู้อยู่ในอุปการะของนายพรม หมีนสุดตา ผู้ตาย จึงไม่มีสิทธิได้เงินทดแทน คำวินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุดรดิตถ์ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนของจำเลยชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าก่อนผู้ตายถึงแก่ความตาย ผู้ตายได้ให้ความอุปการะแก่โจทก์โดยผู้ตายเช่าซื้อรถยนต์ให้โจทก์ใช้สอย ประกอบอาชีพ และให้โจทก์เป็นผู้ค้าประกันการเช่าซื้อ เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ตายไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อได้ทวงถามโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ต้องหางเงินไปชำระค่าเช่าซื้อ โจทก์จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน เพราะขาดอุปการะจากผู้ตายนั้นพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การที่โจทก์ถูกทวงถามจากผู้ให้เช่าซื้อให้ชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์เป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อทวงถามโจทก์ให้ปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกันในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ค้าประกันการเช่าซื้อดังกล่าว ดังนั้น แม้จะถือว่าโจทก์เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย และได้รับความเดือนร้อนจากการที่ถูกผู้ให้เช่าซื้อทวงถามจริง ก็เป็นกรณีที่โจทก์ได้รับความเดือนร้อนเพราะโจทก์ถูกบังคับตามสัญญาค้ำประกัน ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเดือนร้อนเพราะขาดอุปการะจากผู้ตายตามพ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 20 วรรคท้าย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สวรรณค์ ศักดารักษ์-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>